

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2760/2534

กอง มรดก ของ นาง เล็ก พืรวัดตึก
โดย

โจทก์

นาย สม เดช พืรวัดตึก ผู้จัดการมรดก

โจทก์

นาง ผอบ สุขนธ โอสธ

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 18, มาตรา 420, มาตรา 537, มาตรา 1012, มาตรา 1599, มาตรา 1600

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2475 มาตรา 27

ส. เป็นผู้เช่าตึกแถวพิพาทโดยมิได้มีข้อตกลงที่เป็นการต่างตอบแทนชนิดพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา จึงเป็นสัญญาเฉพาะตัวของ ส.เมื่อส. ตาย สัญญาเช่าย่อมระงับไปไม่ตกทอดไปยังทายาท สิทธิในการเช่าตึกแถวพิพาทจึงมิใช่มรดกของ ส. การประกอบกิจการร้านขายยานั้นเป็นเพียงการงานอาชีพ อันเป็นกิจการเฉพาะตัวของผู้ที่ประกอบกิจการโดยแท้และย่อมไม่เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท เมื่อผู้เริ่มประกอบกิจการตาย แล้วมีผู้ประกอบกิจการต่อมาจนถึงจำเลยและสามี ก็เป็นกิจการเฉพาะตัวของผู้ประกอบการ มิใช่การจัดการมรดก โจทก์จึงไม่มีสิทธิในกิจการร้านขายยาที่จำเลยประกอบอยู่ ไม่อาจที่จะเรียกเอาส่วนแบ่งหรือรายได้จากกิจการร้านขายยาดังกล่าว ชื่อร้านขายยาพิพาทมิได้มีการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า กรณีเป็นเรื่องสิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้ตามที่บัญญัติไว้ใน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 โจทก์จึงไม่อาจฟ้องขอห้ามมิให้จำเลย ซึ่งเป็นทายาทคนหนึ่งของเจ้ามรดกซึ่งก็มีสิทธิใช้นามนั้นมิให้ใช้นามดังกล่าวหรือ เรียกค่าเสียหายในการที่จำเลยใช้นามนั้นได้ ในเมื่อจำเลยมิได้ใช้ไปในทางที่เสื่อมเสีย ต่อนามนั้นและมิได้ห้ามหรือขัดขวางมิให้โจทก์ใช้นามนั้นแต่ประการใด.

โจทก์ฟ้องว่า เดิมนายสมบุญ พิรวัชฌิก ประกอบอาชีพแพทย์แผนโบราณมีร้านค้าชื่อวิริยมัยโอสธ อยู่ที่บ้านเลขที่ 25-37 ถนนตะนาวมีบุตรซึ่งเกิดจากนางเล็ก พิรวัชฌิก 4 คน รวมทั้งนายสมเดชพิรวัชฌิก ผู้จัดการมรดกโจทก์ เมื่อปี 2491 นายสมบุญถึงแก่ความตายนางเล็กได้ปกครองทรัพย์สินมรดกของนายสมบุญ ทั้งส่วนของ ทายาทและส่วนของตน และได้ดำเนินกิจการร้านขายยาวิริยมัยโอสธ ซึ่งปรุ้งยาตาม ตำราของนายสมบุญตลอดมา ตนกระทั่งนายเล็กถึงแก่ความตายในปี 2498ก่อนตาย นางเล็กได้ทำพินัยกรรมให้นางจงกล รัตนภูมิ บุตรของนางเล็กซึ่งเกิดจากสามีเดิม เป็นผู้จัดการมรดกร้านวิริยมัยโอสธ โดยให้ดำเนินกิจการร้านขายยาให้เป็นกองกลาง เพื่อนำรายได้มาแบ่งปันแก่ทายาทซึ่งต่อมานางจงกลได้เป็นผู้จัดการมรดกของนาง เล็กตามคำสั่งศาล และได้เจ้าจัดการมรดกโดยดำเนินกิจการร้านขายยาดังกล่าวแบ่ง ปันรายได้ให้แก่ทายาทพร้อมทั้งปกครองทรัพย์สินมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง จนกระทั่งนาง จงกลได้ ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2524 จำเลยซึ่งเป็นบุตรของนาง จงกลได้เข้าดำเนินกิจการร้านวิริยมัยโอสธ และครอบครองทรัพย์สินมรดกของนางเล็ก ที่อยู่ในความดูแลของนางจงกลตลอดมา หลังจากนางจงกลถึงแก่ความตายแล้ว นาย สมเดช ได้เป็นผู้จัดการมรดกของนางเล็กตามคำสั่งของศาลชั้นต้น จึงมีหนังสือแจ้ง ให้จำเลยส่งมอบทรัพย์สินมรดกที่จำเลยครอบครองไว้และโอนสิทธิการเช่าห้องเลขที่ 35-37 ถนนตะนาวให้แก่โจทก์ แต่จำเลยเพิกเฉย พฤติการณ์ดังกล่าวของจำเลย

เป็นการเบียดบังทรัพย์สินมรดกเอาไว้เป็นส่วนของตน และทำให้กองมรดกเสียหาย จำเลยจึงต้องถูกกำจัดมิให้รับมรดกของนางเล็ก ขอให้จำเลยส่งมอบทรัพย์สินมรดกแก่ โจทก์ หากส่งให้ไม่ได้ให้ชดเชยราคา กับให้ส่งมอบเงินรายได้จากการดำเนินการร้านวิริยมัยโอสธ คิดถึงวันฟ้องจำนวน 4,600,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ย และให้ใช้เงินค่าเสียหายอีกเดือนละ 150,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะส่งมอบร้านวิริยมัยโอสธแก่โจทก์ ให้จำเลยถอนตนจากการเป็นผู้เช่าตึกแถวเลขที่ 35-37 ถนนตะนาว และให้กองมรดกเป็นผู้เช่าแทน ให้จำเลยงดใช้ชื่อร้านวิริยมัยโอสธให้ใช้ค่าเสียหายที่จำเลยใช้ชื่อร้านดังกล่าวเป็นเงิน 500,000 บาท และให้กำจัดจำเลยมิให้รับมรดก

จำเลยให้การว่า ทรัพย์สินมรดกตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้องส่วนมากไม่มีจริง ส่วนสิทธิในการเช่าตึกแถวสองชั้นเลขที่ 35-37 ถนนตะนาวนั้นเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่เป็นมรดก สัญญาเช่าตึกแถวสิ้นสุดเมื่อผู้เช่าเดิมตาย จำเลยได้เป็นผู้เช่าโดยตรงกับวัดบวรนิเวศวิหารหลังจากที่ นาง จงกลถึงแก่ความตายแล้ว จำเลยไม่ได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายยาของร้านวิริยมัยโอสธ แต่ได้ดำเนินกิจการและผลิตยาจำหน่ายด้วยทุนของจำเลยร่วมกับสามี โดยจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ใช้ชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิริยมัยโอสธ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกให้จำเลยใช้ค่าเสียหายในการที่จำเลยใช้ชื่อร้านวิริยมัยโอสธ เพราะชื่อการค้าหรือชื่อร้านค้าไม่ใช่เครื่องหมายการค้า เป็นสิทธิของจำเลยที่จะใช้ชื่อดังกล่าวนี้ได้ นอกจากนั้นโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยส่งมอบเงินที่จำเลยดำเนินกิจการร้านวิริยมัยโอสธตลอดจนค่าเสียหาย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า โจทก์ฎีกาว่าสิทธิการเช่าตึกแถวพิพาทตาม บัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้องอันดับที่ 18 นั้น เป็นกองมรดกของนางเล็ก ข้อเท็จจริงในเรื่อง การเช่าตึกแถวพิพาทเมื่อนายสมบุญยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้เช่าตึกแถวพิพาทโดยมีข้อ ตกลงในการเช่ากันธรรมดา มิได้มีข้อตกลงที่เป็นการต่างตอบแทนชนิดพิเศษยิ่งกว่า สัญญาเช่าธรรมดา จึงเป็นสัญญาเฉพาะตัวของนายสมบุญเมื่อนายสมบุญตายสัญญา เช่าย่อมระงับไปไม่ตกทอดไปยังทายาท สิทธิในการเช่าตึกแถวพิพาทจึงมิใช่มรดก ของนายสมบุญ ซึ่งนางเล็กรับมาและไม่เป็นกองมรดกของนางเล็กที่โจทก์จะเรียกให้ จำเลยส่งมอบให้ได้

โจทก์ฎีกาว่า กิจการร้านขายยาวิริยมัยโอสธ นางจงกลและจำเลยจัดการใน ฐานะเป็นกองมรดกนั้น ข้อเท็จจริงได้ความว่า เดิมกิจการร้านขายยาวิริยมัยโอสธ นายสมบุญเป็นคนประกอบการ เมื่อนายสมบุญตายนางเล็กเป็นผู้ประกอบการ เมื่อ นางเล็กตาย นางจงกลเข้าประกอบการและเมื่อนางจงกลตาย จำเลยเป็นสามีก็เป็นผู้ ประกอบกิจการต่อมาเห็นว่า การประกอบกิจการร้านขายยานั้นเป็นเพียงการงาน อาชีพอันเป็นกิจการเฉพาะตัวของผู้ที่ประกอบกิจการโดยแท้และย่อมไม่เป็นมรดก ตกทอดแก่ทายาท เมื่อนางเล็กถึงแก่ความตาย การที่ นางจงกลประกอบกิจการร้าน ขายยาต่อมาก็ดี และเมื่อนางจงกลตาย จำเลยและสามีประกอบกิจการนั้นต่อมาก็ดี ก็เป็นกิจการเฉพาะตัวของผู้ประกอบการมิใช่การจัดการมรดกของนางเล็ก โจทก์จึง ไม่มีสิทธิในกิจการร้านขายยาที่จำเลยประกอบอยู่ ไม่อาจที่จะเรียกเอาส่วนแบ่งหรือ รายได้จากกิจการร้านขายยาที่จำเลยทำมาหาได้เอง ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

โจทก์ฎีกาในปัญหาสุดท้ายว่า จำเลยนำชื่อวิริยมัยโอสธไปใช้โดยไม่มีสิทธิ จึง ต้องใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ ข้อเท็จจริงได้ความว่าชื่อวิริยมัยโอสธนั้น เดิมนายสมบุญ

ใช้เป็นชื่อร้านขายยา นายสมบุญตายนางเล็กใช้เป็นชื่อร้านขายยาต่อมา เมื่อนางเล็ก
ตาย นางจงกลก็ใช้เป็นชื่อร้านขายยาต่อมาโดยมิได้จดทะเบียนชื่อดังกล่าวเป็น
เครื่องหมายการค้า กรณีเป็นเรื่องสิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้
ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 18 โจทก์จึงไม่อาจฟ้อง
ขอห้ามมิให้จำเลยซึ่งเป็นทายาทคนหนึ่งของเจ้ามรดกซึ่งก็มีสิทธิใช้นามนั้นมิให้ใช้
นามดังกล่าวหรือเรียกค่าเสียหายในการที่จำเลยใช้นามนั้นได้ ในเมื่อจำเลยมิได้ใช้ไป
ในทางที่เสื่อมเสียต่อมานามนั้นและมิได้ห้ามหรือขัดขวางมิให้โจทก์ใช้นามนั้นแต่
ประการใด

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟูง-ก้าน อันนันทน์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ